

0005745-31.2020.8.26.0625

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Pedro Henrique do Nascimento Oliveira

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
:

Réu:

LUIZ FERNANDO SANTOS DO PRADO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Pedro Henrique do Nascimento Oliveira

Vistos.

Trata-se de feito em que se apura a prática do crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006 cometido por LUIZ FERNANDO SANTOS DO PRADO.

O prazo prescricional se perfaz no montante de 2 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté - 2ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros s/nº, Taubaté - SP - cep 12020-070

0005745-31.2020.8.26.0625 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005745-31.2020.8.26.0625

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

:

Réu:

LUIZ FERNANDO SANTOS DO PRADO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Pedro Henrique do Nascimento Oliveira

Vistos.

Trata-se de feito em que se apura a prática do crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006 cometido por LUIZ FERNANDO SANTOS DO PRADO.

O prazo prescricional se perfaz no montante de 2 anos, por força do artigo 30 da Lei 11.343/2006.

O recebimento da denúncia se deu em 14/02/2020 (fls. 105).

Após, os autos foram suspensos nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal em 12/03/2020 (fls.116), retomando seu curso em 06/08/2020 (fls. 162).

Desse modo, o processo permaneceu suspenso por 04 meses e 25 dias, de maneira que, desde que retomou seu curso até a presente data, o lapso prescricional já se encontra escoado.

A manifestação do representante do Ministério Público foi pela declaração da extinção da punibilidade (fls. 342/323), assim como a Defesa (fls. 347).

Acolho a manifestação ministerial e, encontrando-se o feito prescrito, julgo

Extinta a Punibilidade de LUIZ FERNANDO SANTOS DO PRADO quanto ao delito descrito

no artigo 28 da Lei 11.343/2006, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, 1ª figura, do Código Penal. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao IIRGD e certifique-se a existência de bens, abrindo-se vista às partes para manifestação. Cumpridas todas as determinações, arquivem-se os autos observando-se as comunicações e anotações de praxe, inclusive movimentações no sistema SAJ, conforme as NSCGJ. Ciência ao Ministério Público e Defesa. Taubaté, 27 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA